

자체정상화계획 작성기준

(제26조의4 관련)

1. 자체정상화계획에 관한 이사회 및 임원 등의 권한과 책임

가. 자체정상화계획의 작성, 지속적인 관리 및 실행 등과 관련한 이사회 및 임원 등의 책임과 역할을 포함해야 한다.

나. 경영 위기상황에 대한 판단지표(이하 '발동지표'라고 한다.)에 관한 상시적인 보고체계를 마련하고, 발동지표별로 책임자를 선정해야 한다.

다. 경영 위기상황을 극복하기 위한 구체적인 수단(이하 '자체정상화수단'이라 한다.)의 발동 여부, 실행할 자체정상화수단의 결정 및 신속한 실행을 위한 의사결정체계 등 지배구조를 구축해야 한다.

2. 핵심기능 및 핵심사업

가. 금융체계상 중요한 은행은 경영 위기상황의 발생 시 핵심기능 및 핵심사업을 우선적으로 유지·추진하기 위한 계획을 마련하여야 한다.

나. 금융체계상 중요한 은행이 수행하는 기능이 다음의 요건을 모두 충족할 경우 핵심기능으로 선정할 수 있다.

1) 금융체계상 중요한 은행이 동 금융기관의 계열사가 아닌 제3자에게 공급하는 기능인 경우

2) 상기 기능의 공급이 갑자기 중단되는 경우, 제3자에게 중대한 부정적 영향을 초래하거나, 부실이 파급되거나 시장의 신뢰성이 훼손될 가능성이 있는 경우

다. 금융체계상 중요한 은행의 사업구조 등에 대한 평가를 통해 매출, 이익 또는 영업권 등의 주요 원천이 되는 사업을 핵심사업으로 선정할 수 있다.

3. 예상되는 경영 위기상황 및 경영 위기상황에 대한 판단기준

가. 자체정상화계획에 포함되는 경영 위기상황 시나리오는 심각한 위기상황을 가정해야 한다.

나. 경영 위기상황 시나리오는 금융기관의 고유 위기, 시장전반의 위기 및 양자가 상호 결합된 위기 상황을 반영해야 하며, 자체정상화수단의 효과분석 등에는 각 위기상황을 고려하여야 한다.

다. 발동지표는 자체정상화수단에 대한 발동시기를 식별하기 위해 설계된 정량적 지표 및 정성적 지표로 구성하고, 다음의 기준을 충족해야 한다.

1) 은행의 사업구조와 리스크 특성을 고려하여 적절한 수의 발동지표를 설정해야 한다.

2) 발동지표는 자본적정성, 유동성 및 위기상황 등과 관련하여 정량적 지표뿐만 아니라 정성적 지표를 포함한다.

라. 자체정상화계획 발동 여부를 판단하기 위한 발동지표의 기준(이하 ‘발동요건’이라 한다.)은 다음을 만족해야 한다.

- 1) 지표별 발동요건은 금융체계상 중요한 은행과 감독당국이 적절한 조치를 취할 수 있는 시간을 충분히 확보할 수 있도록 설정해야 한다.
- 2) 자본적정성 발동지표의 경우 제26조에 따른 자본보전완충자본 및 제26조의3에 따른 경기대응완충자본 등을 포함한 규제 비율보다 높은 수준으로 발동요건을 설정해야 한다.
- 3) 유동성 발동지표의 경우 제26조에서 따른 유동성커버리지비율 및 제63조의2에 따른 외화 유동성커버리지비율 등의 규제 비율보다 높은 수준으로 발동요건을 설정해야 한다.
- 4) 발동요건 충족 시 금융체계상 중요한 은행은 실제 위기상황 여부를 종합적으로 검토하여 자체정상화계획에 따른 조치수단 실행 여부를 결정하여야 한다. 단, 자본적정성 등 일부 발동지표의 경우 발동요건이 충족될 경우 조치수단을 즉시 실행토록 정하는 등 급작스러운 위기상황 발생에 충분히 대응할 수 있어야 한다.

4. 경영 위기상황을 극복하기 위한 구체적인 수단 및 조치내용

가. 경영 위기상황 발생시 활용가능하고, 신뢰할 만한 자체정상화수단의 목록을 제시하고, 자체정상화수단 집행에 따른 자본적정성 등 경영 건전성 개선 효과, 집행 절차 및 소요기간과 예상 장애요인, 집행책임자 등을 상세히 제시해야 한다.

나. 자체정상화수단 집행에 따른 효과 분석 시에는 위기상황이란 점이 감안되어야 하며, 효과분석에 필요한 가정을 명시해야 한다.

다. 가능한 자체정상화수단의 예시는 다음과 같다.

- 1) 증자 등 자본 확충 조치, 배당금지 및 임직원 성과 보상지급의 금지 등
- 2) 자회사의 매각, 사업부 분할
- 3) 출자전환 등을 통한 자발적인 채무조정
- 4) 자금조달 방식 다변화를 통한 자금 확보 방안 등

5. 경영 위기상황에 대비한 영업지속 계획

가. 경영 위기상황에서 정상적인 영업활동을 유지하기 위해 현행 인력·조직구조, 업무분장 및 지배구조의 적합성을 점검·평가하고 이에 따른 개선·개편방안을 마련해야 한다.

나. 경영위기상황 발생시에도 금융시장의 인프라에 접근하는데 필요한 조건들을 파악하여 대비해야 한다.

다. 내부 업무 절차, 정보기술, 청산 및 지급결제 시스템, 공급 및 직원과의 계약 등이 경영 위기상황에도 유지 가능할 수 있도록 적절한 비상계획을 마련해야 한다.

6. 감독당국에 대한 보고 등 의사소통 체계

가. 자체정상화계획에 따른 발동요건 충족시 금융체계상 중요한 은행은 금융감독원 등 감독당국에 즉시 보고하는 체계를 구축해야 한다.

나. 금융체계상 중요한 은행은 금융감독원 등 감독당국, 언론, 금융시장, 내부 직원 및 주주 등 다른 이해관계자와 자체정상화계획과 관련하여 적절한 의사소통 전략을 수립해야 한다.

7. 경영정보시스템 구축 등

가. 자체정상화계획을 운영하는데 필요한 정보를 적시에 제공하여 임원의 의사결정 등에 활용할 수 있도록 경영정보시스템을 구축해야 한다.

나. 경영정보시스템은 가능한 범위 내에서 은행 및 은행 내 다른 자회사가 신속하게 이용할 수 있어야 한다.